

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5074096-86.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ANA CRISTINA FERREIRA DE MIRANDA

SUSCITANTE: JUÍZO DO 5º NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 - ACERVO RJNIG03S

SUSCITADO: JUÍZO FEDERAL DA 5ª VF DE NOVA IGUAÇU

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. RGPS. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONCESSÃO. EXISTÊNCIA DE DEMANDA ANTERIOR NA QUAL DISCUTIDO O DIREITO À APOSENTADORIA COM BASE EM REQUERIMENTO FORMALIZADO EM 05/07/2018. NOVA AÇÃO, COM BASE EM NOVO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO QUE REQUER A APLICAÇÃO DA COISA JULGADA JÁ FORMALIZADA NA DEMANDA ANTERIOR E COM REDISCUSSÃO DOS INTERVALOS CONTRIBUTIVOS OBJETO DE SENTENÇA TERMINATIVA PARCIAL. NÃO OCORRÊNCIA DO FENÔMENO DA PREVENÇÃO NOS TERMOS DO ART. 286, II, DO CPC/2015. DECLARADA A COMPETÊNCIA DA 5ª VARA FEDERAL DE NOVA IGUAÇU.

ACÓRDÃO

A 4ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA 5ª VARA FEDERAL DE NOVA IGUAÇU, ora suscitado, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2024.

5074096-86.2024.4.02.5101

510014678324 .V4

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5074096-86.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ANA CRISTINA FERREIRA DE MIRANDA

SUSCITANTE: JUÍZO DO 5º NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 - ACERVO RJNIG03S

SUSCITADO: JUÍZO FEDERAL DA 5ª VF DE NOVA IGUAÇU

RELATÓRIO

1. Trata-se de conflito de competência suscitado pelo 5º Núcleo de Justiça 4.0 do Rio de Janeiro, tendo como Juízo suscitado a 5ª Vara Federal de Nova Iguaçu - juizado adjunto.

2. Analisando os autos originários, verifico que a ação foi proposta por JORGE LUIZ MARIANO, sob os seguintes fundamentos - processo 5004543-89.2024.4.02.5120/RJ, evento 1, INIC1:

(...)

O Autor requereu junto ao Instituto Réu, benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, através do NB 210.320.140-4.

Registra-se, que na data do requerimento 16/04/2024, o demandante, já possuía tempo suficiente para a concessão do benefício, ou seja, 37 anos 4 meses e 20 dias - adicional de 100%, entre tempo comum e especial.

(...)

Porém, através de simples análise do pedido administrativo, mesmo com toda a documentação comprobatória o INSS não reconheceu o pedido administrativo do autor à saber:

1- O reconhecimento e a averbação do período laborado na empresa ITALIA BARRA VEICULOS, função de PINTOR de autos no período de 21/02/1993 a 31/05/1989. (Código 2.5.3 do Decreto 83080 /79).

2- O reconhecimento e a averbação do período laborado na empresa ITALIA BARRA VEICULOS, função de PINTOR de autos no período de 01/06/1989 a 28/04/1995 - já reconhecido por sentença judicial processo 5012657-22.2021.4.02.5120.

3- O reconhecimento e a averbação dos períodos de 01/02/1999 a 10/01/2002; 01/07/2005 a 07/10/2008 e de 01/10/2009 a 03/04/2018, PINTOR DE AUTOMÓVEIS.

4- A concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

(...)

3. O processo foi distribuído ao Juízo da 5ª Vara Federal de Nova Iguaçu, que proferiu a seguinte decisão - processo 5004543-89.2024.4.02.5120/RJ, evento 3, DESPADEC1:

(...)

*O sistema EPROC acusou **prevenção** deste processo com o de número **5012657-22.2021.4.02.5120**, que tramitou perante o Juízo do 5º Núcleo de Justiça 4.0.*

Da análise dos autos, verifico que possuem identidade de partes, causa de pedir e pedidos.

Importante destacar que o pedido relativo ao reconhecimento de atividade especial exercida no período compreendido entre 01/06/1989 e 28/04/1995 (SQUADRA INCORPORAÇÃO LTDA), já foi reconhecido na sentença já transitada em julgado naqueles autos.

Situação semelhante ocorre em relação aos períodos compreendidos entre 01/12/1999 e 10/01/2002 (MILOCAR- LOCAÇÃO DE VEÍCULOS) e 01/10/2009 e 03/04/2018 (NILAUTO MECÂNICA LTDA), cujo pedido formulado naqueles autos foi julgado improcedente, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

*Não obstante, verifica-se que o autor formulou, ainda, pedido de reconhecimento da especialidade relativa aos períodos compreendidos entre 01/07/2005 e 07/10/2008 (FORMAQ - ASSISTÊNCIA TÉCNICA EIRELI), cujo pedido formulado à época **foi julgado improcedente sem resolução do mérito**.*

*Portanto, à Secretaria para redistribuir o presente feito, por dependência ao processo **5012657-22.2021.4.02.5120**, ao o Juízo do 5º Núcleo de Justiça 4.0.*

(...)

5. Remetidos os autos ao 5º Núcleo de Justiça 4.0, foi suscitado o presente conflito de competência sob os seguintes argumentos:

(...)

Trata-se de ação que tramita sob o rito dos Juizados Especiais, na qual a parte autora requer a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição requerido administrativamente em 16/4/2024.

O processo foi distribuído primeiramente ao juízo da 5ª Vara Federal de Nova Iguaçu, que declinou da competência e determinou a redistribuição do feito por dependência ao processo de nº 5012657-22.2021.4.02.5120, com fulcro no art. 286, II do Código de Processo Civil.

Vieram os autos.

Inicialmente observo que, embora as partes sejam idênticas, no processo 5012657-22.2021.4.02.5120, que tramitou na 3ª Vara Federal de Nova Iguaçu (convertida em 5º Núcleo de Justiça 4.0 em 1º/8/2022), o pedido e causa de pedir não são os mesmos em relação ao presente feito, pois naquela ação o objeto era a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição requerida administrativamente em 5/7/2018.

Além disso, naqueles autos foi proferida sentença de mérito confirmada pela Turma Recursal (eventos 19 e 40).

*Com efeito, houve extinção sem resolução do mérito somente do pedido de declaração dos períodos de trabalho **de 29/4/1995 a 25/4/1997 (Squadra Rio Veículos Ltda) e de 1º/7/2005 a 7/10/2008 (Formaq Assistência Técnica Ltda)** como de natureza especial.*

Releva ressaltar que o fundamento para a extinção sem resolução do mérito do pedido de declaração como especiais dos períodos de trabalho acima descritos foi a invalidade do perfil profissiográfico apresentado pela autora naqueles autos.

*Dessa forma, na ação referida houve julgamento do mérito e **foi prolatada sentença de improcedência**, o que não dá causa à prevenção.*

*Pelo exposto, não reconheço a prevenção apontada e **suscito conflito negativo de competência** em relação ao juízo da 5ª Vara Federal de Nova Iguaçu.*

Após a distribuição do conflito a uma das Turmas Recursais, suspenda-se o processamento do feito.

Intimem-se as partes.

(...)

6. Admitido o conflito, não houve manifestação.

VOTO

7. Analisando os autos do processo indicado pelo juízo suscitado como prevento (5012657-22.2021.4.02.5120), possível verificar que naquela oportunidade o autor pretendia a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, NB 42/181.975.892-0, requerido em 05/07/2018 (processo 5012657-22.2021.4.02.5120/RJ, evento 1, INDEFERIMENTO7), mediante os seguintes fundamentos:

processo 5012657-22.2021.4.02.5120/RJ, evento 1, INIC1

(...)

Após o preenchimento de todos os requisitos para a concessão do benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, o autor em 05/07/2018 (DER), requereu ao Instituto Segurador Réu sua aposentadoria através do NB 181.975.892-0.

(...)

Registra-se que o Autor laborou em períodos distintos para diversas empresas, na data do requerimento do benefício já ultrapassava o período de 25 anos de contribuição exigido pela Lei para concessão do benefício em razão do exercício da atividade especial em algumas empresas em que trabalhou.

Ocorre que, dentre essas empresas, o Autor laborou para as seguintes empregadoras em condições especiais como Pintor a Pistola, ou seja, pintor de autos.

(...)

8. O pedido foi julgado parcialmente procedente nos seguintes termos - processo 5012657-22.2021.4.02.5120/RJ, evento 19, SENT1:

(...)

Diante do exposto:

a) EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ante a ausência de interesse de agir, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, quanto aos pedidos de reconhecimento da especialidade dos períodos de trabalho de 29/04/1995 a 25/04/1997 (Squadra Rio Veículos Ltda) e de 01/07/2005 a 07/10/2008 (Formaq Assistência Técnica Ltda);

b) JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, com base no art. 487, inc. I, do CPC, para declarar a especialidade do período trabalhado de 01/06/1989 a 28/04/1995 (Squadra Rio Veículos Ltda); e

c) JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, com base no art. 487, inc. I, do CPC, de reconhecimento da especialidade dos períodos de 01/08/1997 a 27/02/1998 (Azurra Veículos Ltda), de 01/12/1999 a 10/01/2002 (Milocar Comércio de Veículos Ltda) e de 01/10/2009 a 03/04/2018 (Nilauto Mecânica Ltda EPP), assim como de concessão de benefício de aposentadoria especial ou por tempo de contribuição e de pagamento das parcelas vencidas.

(...)

9. Os intervalos em relação aos quais deu-se a extinção do feito sem resolução de mérito foram assim apreciados:

(...)

Não obstante, em relação ao período de 29/04/1995 a 25/04/1997, não é possível o reconhecimento como especiais em virtude de ausência de dados necessários no PPP, qual sejam: os nomes e registros profissionais dos responsáveis técnicos pelos registros ambientais.

Neste ponto, por serem tais elementos passíveis de conferência e exigência administrativa pelo INSS, no curso de seu regular processo administrativo; verificada a inação do INSS quanto ao devido processo legal administrativo à luz do que vige, inclusive, interna corporis, à luz da IN 77, quanto à oportunidade de complementação de tais dados; tal período deve ser extinto sem resolução do mérito, permitindo-se novo requerimento específico quanto a eles, em futuro procedimento junto à autarquia.

(...)

d) FORMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - 01/07/2005 A 07/10/2008

Em relação a este período, não é possível o reconhecimento como especiais, em virtude de ausência de dados necessários no PPP, qual sejam: os nomes e registros profissionais dos responsáveis técnicos pelos registros ambientais (evento 1, anexo 12).

Neste ponto, por serem tais elementos passíveis de conferência e exigência administrativa pelo INSS, no curso de seu regular processo administrativo; verificada a inação do INSS quanto ao devido processo legal administrativo à luz do que vige, inclusive, interna corporis, à luz da IN 77, quanto à oportunidade de complementação de tais dados; tal período deve ser extinto sem resolução do mérito, permitindo-se novo requerimento específico quanto a eles, em futuro procedimento junto à autarquia.

(...)

10. A decisão foi integralmente mantida pela Turma Recursal (processo 5012657-22.2021.4.02.5120/RJ, evento 40, RELVOTO1), com trânsito em julgado em 02/02/2023 (evento 47 daqueles autos).

11. O CPC/2015, em seu artigo 286, assim prevê:

Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza:

I - quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada;

II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda;

*III - quando houver ajuizamento de ações nos termos do **art. 55, § 3º**, ao juízo prevento.*

12. A norma do CPC visa à proteção do princípio do juízo natural, evitando que as partes provoquem a extinção de processos com intuito de sucessivas distribuições de demandas a outros juízos, com possibilidade de escolha de órgão julgador.

13. No presente caso, embora se verifique que na demanda anterior tenha ocorrido parcial extinção, sem solução de mérito, entendo não se tratar da hipótese prevista no artigo acima referido.

14. O autor propôs demanda anterior na qual pretendia o reconhecimento de intervalos especiais e a concessão do benefício requerido em 05/07/2018.

15. Após obter parcial vitória em sua pretensão, formulou novo requerimento administrativo junto ao INSS, em 16/04/2024, NB 42/210.320.140-4 (evento 1, INDEFERIMENTO8), sendo este o benefício objeto de discussão nesta nova demanda originária (5004543-89.2024.4.02.5120), inclusive com pedido de reconhecimento dos efeitos do título executivo judicial.

16. O fato de o autor, dentre outros períodos de filiação, reiterar o reconhecimento da especialidade de alguns daqueles já indicados na demanda anterior não resulta prevenção e deve ser analisado sob o ponto de vista da existência ou não da coisa julgada, inclusive com base na apresentação ou não de novas provas dos fatos afirmados.

17. Não há risco, no caso concreto, de violação ao princípio do juízo natural, por suspeita de eventual direcionamento da distribuição, mediante sucessivas desistências processuais, dado que houve efetivo acerto jurisdicional quanto a diversos períodos de filiação, com extinção do feito, sem apreciação do mérito, em relação a apenas alguns daqueles indicados na causa de pedir da demanda anterior. Vale dizer, não há no caso concreto situação que autorize a aplicação da previsão contida no art. 286, II, do CPC/2015, devendo ser reconhecida a competência do juízo suscitado.

18. Intimem-se as partes interessadas. Dê-se ciência aos juízos suscitante e suscitado.

19. Ao final, dê-se baixa e arquivem-se.

20. Ante o exposto, voto no sentido de DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA 5ª VARA FEDERAL DE NOVA IGUAÇU, ora suscitado.